

1501333-81.2021.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... problemas no município, pela incidência de tráfico de drogas e por aliciamento de menores para o tráfico. Relatou que tomou informações de que o réu realizava tráfico de drogas pela própria população, e que inclusive ele utilizava seu automóvel para realizar o transporte das drogas. Disse que não sabe a respeito da vítima ter sido ameaçada pelos menores. Relatou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501333-81.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501333-81.2021.8.26.0581

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2311379/2021 - DEL.POL.PRATÂNIA, 15629344 - DEL.POL.PRATÂNIA, 1251/21/200 - DEL.POL.PRATÂNIA, 2311379 - DEL.POL.PRATÂNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 01/06) em face de ANTONIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe as práticas dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, artigo 33, caput da Lei n.11343/06 e art. 16, parágrafo §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, porque, supostamente, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Capitão José Batista, n.534, área rural, na cidade de Pratânia, o réu, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J6, pertencente à vítima André Francisco Ferreira. Consta também que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, o réu guardava 01(um) tablete de maconha, com peso líquido de

709,86 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinada ao consumo de terceiros pessoas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de constatação provisório de fls.17/22. Consta, por fim, que no dia 13 de novembro de 2021, após cessada a prática do roubo, na via pública da Rua Capitão José Batista, n.354, área rural, na cidade de Pratânia, o réu portava arma de fogo de uso permitido, calibre 32, sem numeração, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta da denúncia que a vítima é usuária de entorpecentes e havia adquirido drogas do denunciado, indo ao seu encontro para lhe pagar. Assim que o denunciado avistou a vítima, sacou a arma que portava e anunciou o assalto, subtraindo para si o aparelho celular da vítima. Temerosa, esta se retirou, procurou auxílio policial e narrou o que ocorreu. Os policiais então se deslocaram até o endereço e encontraram o denunciado, que empreendeu fuga. Durante a evasão, deixou cair uma arma de fogo, calibre 32, sem numeração, a qual portava. No local, havia um veículo de propriedade do réu, no qual foi realizada busca e logrou-se êxito em encontrar um tablete de maconha. A vítima do roubo reconheceu o denunciado como o autor do delito, bem como seu aparelho celular e a arma de fogo utilizada na prática do crime.

A denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 58/60), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu.

Mandado de prisão cumprido às fls.78/80.

O réu foi citado (fl. 114), e apresentou resposta à acusação (fls. 124/125).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 173), oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva da vítima, testemunhas, e ao interrogatório do réu (fls. 128/129). Nesta oportunidade, foi requerido o aditamento da denúncia para fins de correção da capitulação legal, acrescentando-se a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Convertidos os debates em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, bem como postulou pela incidência da causa de aumento do § 2º, VII do artigo 157, bem como a causa de aumento do envolvimento de menores, nos termos do artigo 40, VI, da lei de drogas. Pugnou pela fixação do regime inicial fechado e pela impossibilidade de concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena (fls. 170/177). A defesa requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal (fls.194/204).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: boletim de ocorrência nº 1251/2021 (fls. 10/12); auto de exibição/apreensão (fls. 13/14); termos de depoimentos (fls. 15/16); termos de declarações (fl. 17); auto de reconhecimento de objeto (fl.18); auto de depósito (fl. 19); auto de reconhecimento fotográfico (fl. 20); laudos toxicológicos provisório e definitivo (fls. 23/28 e 101/103); relatório final do inquérito policial (fls. 47/51); laudo pericial (fls. 61/66), bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria do réu em relação aos delitos e tráfico e de roubo estão plenamente demonstradas, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima André Francisco Ferreira, esclareceu que devia dinheiro para o réu, mas excedeu duas horas do prazo limite de pagamento, e quando foi pagá-lo, ele não quis receber e pegou seu celular. Disse que insistiu para que o réu devolvesse o aparelho, quando então ele apontou uma arma para o depoente, razão pela qual ele se dirigiu a polícia para informar o que havia ocorrido. Acrescentou que foi com os policiais até o local dos fatos, e eles fizeram a abordagem e apreenderam armas, drogas, e o aparelho que foi furtado. Confirmou que

o autor do roubo de seu celular foi o réu. Disse que o dinheiro que lhe devia era de uma dívida de drogas, e que sabia que o local era ponto de tráfico de drogas, pois as pessoas da cidade haviam lhe contado. Acrescentou que haviam vários vendedores de droga no local. Disse que devia trinta reais para o réu. Narrou que o réu apontou a arma para ele e subtraiu seu aparelho celular, que valia R\$650,00. Disse que recuperou o celular intacto. Relatou que teve que mudar da cidade de Pratânia, pois foi agredido e ameaçado após a primeira audiência desses autos. Disse que outras pessoas também foram presas no local, e que acha que eram menores de idade.

A testemunha Maicon Henrique Vitti, policial militar, afirmou que, na data dos fatos estava em serviço com o cabo Carlos José, quando foi procurando pela vítima André, pois este foi vítima de roubo a mão armada na biqueira em que foi acertar uma dívida de drogas e comprar mais entorpecentes, mas o réu apontou-lhe uma arma, disse que a dívida havia aumentado de valor e subtraiu seu celular. Diante dos fatos, o depoente acionou o tenente Santana, o qual se deslocou até o município de Pratânia e foram até o local. Disse que a entrada da residência do réu era no fundo do bar, e quando adentrou na casa, os indivíduos estavam no quarto sentados na cama, sendo três deles menores de idade, juntamente com o réu, embalando drogas e fazendo consumo de drogas. Disse que no momento em que fez a abordagem, um dos menores pulou a janela e o muro da residência, bem como o réu, que também empreendeu fuga pela janela, e o outro menor de idade partiu para cima do depoente, entrando em luta corporal com ele. Acrescentou que no momento em que o réu empreendeu fuga, deixou cair de seu bolso uma arma de fogo. Ao realizar a revista no imóvel, localizou grande quantidade de drogas, uma espingarda, a arma de calibre 32 e a chave do automóvel do réu, sendo que neste foi encontrado um tablete de maconha embaixo do banco do motorista. Disse que o réu não foi preso em flagrante nesse momento. Afirmou que o apelido do réu é "rato", e que ele é muito conhecido por esta alcunha. Disse que o local, "Bar da Cana", causa problemas no município, pela incidência de tráfico de drogas e por aliciamento de menores para o tráfico. Relatou que tomou informações de que o réu realizava tráfico de drogas pela própria população, e que inclusive ele utilizava seu automóvel para realizar o transporte das drogas. Disse que não sabe a respeito da vítima ter sido ameaçada pelos menores. Relatou que foram apreendidos seis ou sete aparelhos celulares na residência, e em sede policial a vítima reconheceu qual era o seu celular que fora subtraído. Disse que se passou em torno de 1h entre o roubo e a intervenção policial.

A testemunha Carlos José Ferreira dos Santos, também policial militar, disse que uma pessoa foi até a sua base, relatando ser usuária de drogas e que foi até uma biqueira, ao lado do "Bar da Cana" pagar uma dívida e comprar mais entorpecentes, mas quando foi efetuar o pagamento, o réu, com arma em punho, subtraiu seu celular. De imediato, ele foi até a base policial e informou o ocorrido. Disse que o local era uma biqueira com muitos traficantes, razão pela qual solicitou apoio de outros policiais para adentrar no imóvel. Relatou que se trata de um lote com três residências, cujo acesso a biqueira se dá através de um corredor comunitário, a qual é uma casa abandonada. Disse que o réu, ao se deparar com o policial Maicon, correu para o fundo e pulou o muro, quando caiu uma arma calibre 32 que estava em seu bolso, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo a arma utilizada no roubo. Acrescentou que se depararam também com outras pessoas, menores de idade, e que duas delas foram detidas. Disse que encontrou a chave do automóvel do réu, e na vistoria encontrou um tablete de maconha. Relatou que não sabe se a vítima reconheceu o réu como o autor do delito de roubo. Disse que os menores de idade que foram detidos alegaram que estavam no local fazendo uso de entorpecentes. Alegou que nunca teve acesso a denúncias envolvendo o réu, mas seus colegas já tiveram, porém, já recebeu denúncias em relação aos menores, dizendo que eles estavam praticando o tráfico de drogas. Disse que após esses fatos já tiveram outras ocorrências no local, envolvendo tráfico de drogas de menores de idade. Relatou que o celular da vítima foi encontrado na casa abandonada, e que foi encontrada uma espingarda com os menores. Disse que se passou em torno de meia hora entre o roubo e a intervenção policial.

A testemunha Matheus Souza da Silva narrou que estava presente no local dos fatos e que foi até lá fumar maconha com seu primo. Disse que tinha acabado de chegar quando os policiais entraram. Acrescentou que levou a droga para utilizar, e que os policiais encontraram na casa maconha e duas armas de fogo. Disse que foi apreendida maconha com seu primo João Marcos. Afirmou que foi apreendido e que prestou depoimento para a juíza na vara da infância e juventude. Disse que além do cigarro de maconha que já possuía, foi até o local dos fatos para comprar mais entorpecentes de um indivíduo conhecido como "rato". Relatou que não fazia muito tempo que comprava drogas no local e que é usuário há menos de um ano.

A testemunha Lucas de Souza da Silva disse que estava no local dos fatos, mas quando a polícia chegou saiu correndo e foi pego em uma padaria. Disse que estava com seu primo, seus dois irmãos, e o indivíduo conhecido como "rato", e que se reuniram para fumar maconha, a qual foi levada por seu primo. Disse que não ia comprar mais drogas no local, e que faz dois anos que frequenta essa biqueira. Afirmou que não estava ajudando "rato" a vender drogas e que não viu a polícia apreendendo as armas.

A testemunha João Marcos Carvalho da Silva disse que conhecia o réu de vista, e que no dia dos fatos estava em sua casa, mas foi até o local fumar um baseado com os amigos quando a polícia chegou. Disse que a polícia chegou e mandou todos que estavam no local deitarem, mas ele saiu correndo e não viu o momento em que os policiais abordaram o réu. Disse que não sabe se o réu vendia drogas. Confirmou que é usuário de drogas há aproximadamente 2 anos, e que foi a primeira vez que utilizou drogas no local dos fatos. Disse que Lucas e Mateus foram levados para a delegacia no dia dos fatos. Disse que ele mesmo levou o cigarro de maconha no local.

Em interrogatório judicial, o réu negou a prática do crime. Disse que teve um problema familiar envolvendo sua namorada, estava na casa dela e ela estava grávida, e para não prejudicar sua gravidez, pegou o carro e saiu, quando se deparou com o local que vendia drogas, e como é usuário, foi comprar maconha para fumar. Disse que quando estava saindo, gritaram que a polícia havia chegado no local, razão pela qual ele se desesperou e fugiu, e quando foi entrar em seu carro, este não estava mais lá. Alegou que não havia nada dentro do carro. Disse que não caiu arma de seu bolso, e que os policiais o acusaram pois pegaram seu documento de dentro do carro. Relatou que não praticou nenhum roubo, e que não conhecia a vítima André, nem os menores apreendidos naquela data. Disse que foi a primeira vez que frequentou essa biqueira. Alegou que não possui nenhum apelido na cidade, e que é usuário há quatro anos. Disse que não conhece ninguém com apelido rato, e que costumava comprar maconha em Jaú, mas nessa biqueira foi a primeira vez que comprou a droga. Relatou que tem um irmão chamado Webster que mora na cidade de São Manuel. Eis a prova produzida durante a audiência de instrução e julgamento.

Inicialmente, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos.

Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

Nessa toada, os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos entre si, deixam isolada a versão do réu, pois descreveram a entrada no local dos fatos e o momento em que flagraram este, junto com outros menores de idade, embalando entorpecentes.

Ademais, os policiais relataram, em seus depoimentos em juízo, que ao empreender fuga, o réu deixou cair a arma que portava e a chave do carro, onde foi encontrado o tablete de maconha.

Além do depoimento dos policiais, os menores de idade que estavam no local junto ao réu, afirmaram que foram para a biqueira para consumir drogas junto a indivíduo conhecido como "Rato", e também para comprar mais entorpecente com este indivíduo, sendo que, o policial Maicon Henrique confirmou, em sua oitiva em juízo, que esse apelido era referente ao réu Antonio Marcos.

Outrossim, o local da abordagem – ponto de venda de drogas -, a quantidade de droga apreendida em posse do acusado – superior ao consumo diário de um usuário -, bem como os depoimentos dos policiais, indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

A condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo, cuja conduta do réu se ajustou à modalidade "trazer consigo".

O delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp. nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

Nessa perspectiva, podemos acrescentar a jurisprudência do STJ: "Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EDcl no HC 446151/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).

Portanto tenho que a conduta praticada pelo acusado se amolda ao delito de tráfico de drogas, uma vez que praticou o núcleo "guardar" drogas e, em se caracterizando a figura do art. 33 da LD como tipo misto alternativo, a prática de qualquer de seus verbos é apta a configurá-lo. Ausentes agravantes e atenuantes.

Não concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que há indícios suficientes de que o réu se dedica a atividades criminosas, circunstância evidenciada em razão das condutas graves que cometeu, pois, além de ter traficado drogas em ponto já conhecido para a prática de tal ato, e com o envolvimento de menores de idade, praticou crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, vindo a causar intimidação relevante e séria na vítima. No mais, o réu já possui uma condenação em primeira instância, nos autos de nº1500084-56.2020.8.26.0573, pelo cometimento de tráfico de drogas. Logo, por estas razões, não se aplica o benefício em tela.

Concorrem as majorantes do art.40, inciso IV e VI da LD em relação ao tráfico de drogas, pois restou cabalmente comprovada a prática do crime com emprego de arma de fogo e envolvendo os adolescentes Matheus Souza da Silva e João Marcos Carvalho da Silva, pois suas próprias declarações, bem como os depoimentos dos policiais, deixam claro o envolvimento dos menores com o delito, além da aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida para os mesmos, conforme se verifica nos autos de nº1500331-03.2021.8.26.0573 (cópia da sentença às fls.178/183).

Já em relação ao delito de roubo, por meio da prova oral colhida, denota-se que o

réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, apoderou-se do aparelho celular da vítima.

Nesse sentido, o ofendido relatou o momento da subtração, ao passo que os policiais descreveram que chegaram ao local dos fatos e, ao avistarem o réu, este empreendeu fuga e deixou cair a arma utilizada para a prática do delito.

Assim sendo, tenho a conduta praticada pelo réu, concernente em subtrair, mediante violência, coisa alheia móvel, com o emprego de arma de fogo, se amolda ao tipo penal previsto no art.157, §2º-A, inciso I do CP.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do CP, extrai-se claramente da prova oral colhida, além da própria apreensão da arma que se verifica no auto de apreensão de fls.13/14, não restando dúvidas que o réu utilizou esse instrumento como meio de intimidar a vítima.

No entanto, entendo que o réu deve ser absolvido em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, em razão da aplicação do princípio da consunção (absorção) deste delito pelo do crime de roubo, pois foram cometidos no mesmo contexto fático, ainda que com algumas horas de diferença entre um delito e outro.

Conforme o depoimento dos policiais em juízo, eles foram procurados pela vítima do roubo, a qual narrou o ocorrido e acompanhou-os até o local dos fatos, quando então eles avistaram o réu, que fugiu, e deixou cair a arma de fogo que foi apreendida e deu causa à imputação pelo delito previsto no art. 16, parágrafo §1º, inciso IV da Lei 10.826/03. No entanto, por mais que sejam delitos autônomos e independentes, o porte ilegal da arma de fogo foi um meio empregado para a prática do roubo, devendo por este ser absorvido.

Nesse sentido, é o entendimento do E.STJ:

"(...)IV. A Jurisprudência desta Corte entende que "o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social". V. Na hipótese dos autos, é de se reconhecer a aplicação do referido princípio, haja vista que os delitos de roubo duplamente majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma e o de porte ilegal de arma de fogo foram praticados no mesmo contexto fático, sendo que este último foi um meio empregado para a prática daqueles, vale dizer, estava inteiramente subordinado à consecução dos roubos. De fato, a arma de fogo foi apreendida com os pacientes em local diverso dos sítios em que foram praticados os roubos e em momento distinto, porém no mesmo contexto fático e logo em seguida à perseguição policial" (STJ, HC 371.692/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 21/03/2017).

Portanto, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma, dentro desse contexto, configuraria evidente "bis in idem", o que não se admite, razão pela qual deve ser considerado absorvido pelo crime de roubo majorado, pela aplicação do princípio da consunção.

3. Do concurso de crimes

Consigno que há concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e roubo qualificado, haja vista se tratar de tipos autônomos, cometidos em circunstâncias diversas, não guardando identidade entre si (art.69,CP).

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca aos tipos penais. O réu é possuidor de bons antecedentes (fls. 146/147). Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns às espécies. Não há que se falar em comportamento da vítima para os delitos de tráfico de drogas, visto que é crime vago. Além disso,

o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime de roubo. A quantidade e natureza dos entorpecentes não destoam do esperado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa para o delito de roubo e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas. Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes e atenuantes a considerar, mantenho as penas no patamar acima citado.

Na terceira fase da dosimetria, concorrendo as causas de aumento do inciso I do §2º-A do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo) e dos incisos IV e VI do art. 40 da LD (envolvimento de menor e emprego de arma de fogo), exaspero a pena do delito de roubo em 2/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, e em 2/5 do delito de tráfico de drogas, resultando em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Reconheço o concurso material de crimes, ficando Antonio Marcos Laurentino Brusque definitivamente condenado à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão e 716 dias-multa. Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), uma vez que não há alteração na fixação do regime inicial de cumprimento da pena pelo período em que o réu ficou preso preventivamente.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea 'a' do CP. Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado e diante das informações por ele prestadas em juízo, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para: a) CONDENAR ANTONIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE, já qualificado, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, inciso I do Código Penal (CP) e artigo 33 c.c art. 40, incisos IV e VI da Lei n.11343/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 716 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

b) ABSOLVER ANTONIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE do delito previsto no art. 16, parágrafo §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, pois este resta absorvido pelo crime de roubo majorado.

Mantenho a prisão preventiva do réu (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, uma vez que o crime de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e a vítima relatou ter sofrido ameaças após a audiência de instrução e julgamento. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual isenção por gratuidade de justiça (arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução;
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.
Intimem-se.

São Manuel, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA